



POLÍTICA DE BRINDES, PRESENTES E ENTRETENIMENTO

ÍNDICE

1.	OBJETIVO	2
2.	ABRANGÊNCIA	2
3.	DEFINIÇÕES	2
4.	CRITÉRIOS	3
5.	DIRETRIZES	4
6.	MANUTENÇÃO DE REGISTROS	6
7.	COMO AGIR EM CASO DE VIOLAÇÕES	6
8.	REFERÊNCIAS	6
9.	HISTÓRICO DE REVISÕES	7



1. OBJETIVO

Esta Política apresenta os princípios e critérios que as pessoas abrangidas devem levar em consideração ao aceitar/oferecer presentes, entretenimento ou viagens de/para terceiros, a fim de evitar até mesmo a aparência de que decisões comerciais estão sendo tomadas para ganhos pessoais ou que eles se destinam a influenciar indevidamente a capacidade de julgamento de terceiros ao fazer negócios. Os princípios desta política aplicam-se igualmente a terceiros dos setores público e privado.

2. ABRANGÊNCIA

A presente Política aplica-se a todos os colaboradores e terceiros que atuam na Câmara de Comércio Índia Brasil, inclusive prestadores de serviços, fornecedores, associados, senior fellows, parceiros institucionais e outros parceiros. Sua aplicabilidade ainda se estende aos colaboradores que estiverem prestando serviços em nome da CCIB ou para a CCIB.

3. DEFINIÇÕES

- **Dinheiro ou equivalentes:** dinheiro ou itens facilmente conversíveis em dinheiro, inclusive, entre outros, cheques e saques bancários, cheques de viagem, notas do tesouro, títulos públicos de curto prazo, cartões de presente e vales-combustível.
- **Crítérios:** os critérios aqui relacionados, que devem ser atendidos como pré-requisito para que qualquer Presente ou Entretenimento seja considerado permitido por esta Política.
- **Entretenimento:** refeições, drinques, eventos especiais, comparecimento em eventos sociais, culturais ou esportivos com terceiros (ou ingressos, credenciais ou similares para comparecer a tais eventos) com a finalidade de facilitar a criação ou continuação de um relacionamento de negócios com a CCIB.
- **Presente:** qualquer coisa de valor, mas não incluirá contribuições filantrópicas ou patrocínios devidamente aprovados pela CCIB.
- **Servidor Público:** qualquer dirigente ou colaborador de qualquer organização pública internacional (por exemplo, a Organização das Nações Unidas ou a Organização Mundial do Comércio), de um governo ou de qualquer departamento, agência ou veículo governamental (inclusive empresas estatais), bem como qualquer pessoa que esteja atuando em uma capacidade oficial para ou em nome de qualquer governo ou departamento, agência ou veículo governamental, inclusive consultores do governo ou quaisquer entidades sujeitas aos regulamentos de compras do governo. Servidor Público também inclui partidos políticos, dirigentes partidários e candidatos a cargos eletivos.
- **Terceiros:** quaisquer pessoas ou entidades, inclusive Servidores Públicos e pessoas físicas, que não sejam colaboradores da CCIB.
- **Viagem:** transporte por qualquer meio e acomodações para pernoite.

Câmara de Comércio Índia Brasil • www.indiabrazilchamber.org

• Belo Horizonte • Rio de Janeiro • São Paulo • Nova Delhi



4. CRITÉRIOS

Intenção. Nenhum Presente ou Entretenimento pode ser oferecido ou aceito em troca de, ou como recompensa por, qualquer ação ou inação (passada, presente ou futura) e não deve ser destinado a influenciar de forma imprópria a capacidade de julgamento ou a tomada de decisão do favorecido; e

Legalidade. O Presente ou Entretenimento é permitido pela legislação local e pelas políticas do empregador do favorecido (Agentes Públicos e funcionários de órgãos do governo podem estar sujeitos a políticas mais rígidas sobre Presentes); e

Materialidade. O presente não seja luxuoso, mas sim de valor razoável compatível com padrões locais modestos, ou tenha sido aprovado antecipadamente por escrito de acordo com a tabela de aprovações abaixo. Cestas de natal, flores ou itens promocionais com logotipo, como agendas, bonés, camisetas, canecas, etc., são normalmente aceitáveis; e

Aprovação. A tabela abaixo define os limites e requisitos de aprovação prévia (que deve ser dada por escrito) para brindes, presentes, entretenimento e hospitalidades:

Limite (USD)	Aprovação Necessária?	Aprovador: Superior direto	Aprovador: Compliance Officer
Abaixo de U\$ 100,00	Não	-	-
Entre U\$ 100,00 e U\$ 300,00	Sim	x	-
Acima de U\$ 300,00	Sim	x	x

No caso de recebimento de algum item que careça de aprovação, o colaborador poderá aceitar, mas deve, tão logo seja praticável, formalizar a devida aprovação.

Frequência. Presentes e Entretenimento podem ser dados ou aceitos apenas de forma ocasional e não repetidamente; e

Transparência. Presentes e Entretenimento devem ser dados ou aceitos apenas com total transparência, em nome da CCIB e não no de qualquer colaborador em particular, e devem ser documentados adequadamente e com precisão, incluindo detalhes exatos sobre o Presente ou Entretenimento, documentos esses a serem fornecidos à CCIB, aos organismos reguladores e/ou ao público em caso de necessidade; e

Adequação. O presente é adequado e não reflete negativamente sobre a reputação da CCIB. Entretenimento de natureza sexual e apostas são formas de Presentes e Entretenimento expressamente proibidas. Dinheiro ou equivalentes (inclusive diárias) não são nunca permitidas em conexão com qualquer Entretenimento e nem como presentes.



5. DIRETRIZES

A. Dar presentes: Um presente pode ser dado a um Terceiro se atender a todos os Critérios acima e:

- Presentes a membros da equipe: Presentes dos gerentes aos membros de sua equipe em ocasiões como a conclusão de um grande projeto, aposentadoria, aniversários na CCIB ou dias de profissionais administrativos são permitidos apenas se dados por intermédio do registro formal na CCIB.
- Presentes de um colaborador para outro são permitidos se pagos pelo próprio colaborador e não pela CCIB. Se você fizer uma coleta para um presente em grupo, assegure-se que a participação seja estritamente voluntária. Presentes dados a colaboradores às expensas da CCIB, como parte de iniciativas, concursos ou exercícios motivacionais patrocinados pela CCIB são permitidos, desde que sejam de valor razoável e aprovados pelo membro pertinente da administração seguindo o processo de aprovação de despesas de negócios pertinente.
- Brindes comemorativos. Os limites para presentes não se aplicam a determinados brindes comemorativos dados/recebidos pela CCIB para/de terceiros em reconhecimento de determinados marcos, como a assinatura de contratos importantes ou prêmios; contudo, tais brindes comemorativos devem seguir o processo de aprovação pertinente.

B. Receber Presentes: As Pessoas Abrangidas não devem nunca solicitar Presentes a Terceiros. Um presente pode ser aceito de um Terceiro se atender a todos os Critérios acima e:

- Cestas. Os colaboradores que aceitarem uma cesta como Presente de um Terceiro devem fazê-lo em nome da CCIB como um todo e não como um Presente pessoal ou individual. Tais cestas devem ser compartilhadas com os colaboradores da CCIB naquele local (por exemplo, serem colocados na sala de café ou na copa para serem compartilhados por todos os colaboradores).
- Recusa de um Presente. Um empregado que tiver razões para acreditar ou estiver preocupado por estar recebendo um presente que não atende aos Critérios deve recusá-lo educadamente. Existem países onde recusar um Presente pode ser considerado inadequado ou indelicado. Em tais situações, o colaborador deve aceitar o Presente, mas deve, tão logo seja praticável, pedir orientação ao Compliance Officer. Qualquer Presente aceito por um empregado e que não atenda aos Critérios definidos acima tornar-se-á propriedade da CCIB. O colaborador deve entregar o presente para a CCIB para que ele seja manuseado adequadamente (por exemplo, doado para caridade, sorteado internamente etc.).

C. Oferecer Entretenimento a Terceiros: Fornecer Entretenimento a Terceiros é uma prática comercial aceitável, desde que atenda a todos os Critérios acima e:



Studying Solutions. Providing Realities.

- Se o Entretenimento for fornecido a Servidores Públicos, é sempre obrigatória a aprovação prévia por escrito do Compliance Officer. As aprovações prévias devem ser dadas por escrito.

D. Aceitar Entretenimento de Terceiros: As Pessoas Abrangidas não devem nunca solicitar Entretenimento a Terceiros. Receber Entretenimento de Terceiros pode ser uma prática comercial aceitável, desde que atenda a todos os Critérios acima e:

- No caso de refeições, o padrão da refeição deve ser proporcional às refeições permitidas para os colaboradores quando em viagem a serviço da CCIB. Salvo na presença de circunstâncias atenuantes, não se deve aceitar mais de uma refeição por mês do mesmo Terceiro.
- Eventos esportivos, shows e outras atividades sociais/culturais/de entretenimento não devem ser aceitas do mesmo terceiro mais do que duas vezes em cada período de 12 meses.

O colaborador que tiver razões para acreditar ou que estiver preocupado com a possibilidade de que o Entretenimento oferecido não seja compatível com os requisitos desta Política deve recusar educadamente a oferta.

E. Oferecer viagens a Terceiros: Viagem oferecida a Terceiros pode ser uma prática comercial aceitável, desde que atenda a todos os Critérios acima e:

- Exista um motivo comercial válido para a Viagem: A CCIB não pagará para um Terceiro qualquer viagem ou evento que não seja relacionado a negócios (por exemplo, passeios turísticos, museus, parques de diversões, excursões, filmes, shows ou outro entretenimento).
- A duração e o momento da viagem devem ser compatíveis com seu objetivo comercial e o itinerário não deve incluir mais do que um dia não útil (exceto viagens) em cada semana de trabalho.
- As reservas de passagens e hospedagens devem ser feitas mediante cotação prévia com, no mínimo, 3 fornecedores.
- Todas as viagens devem ser aprovadas pelo gestor imediato antes da realização.
- O padrão da Viagem e das acomodações deve seguir os seguintes critérios:
 - Hospedagem: até U\$ 400,00 por noite (viagens internacionais) ou até U\$ 200,00 por noite (viagens nacionais)
 - Alimentação: até U\$ 100,00 por dia (viagens internacionais) ou até U\$ 50,00 por dia (viagens nacionais)
 - Despesas Reembolsáveis: transporte, taxas de estacionamento, acesso à internet e telefonemas relacionados ao trabalho, despesas com lavanderia para viagens superiores a 5 dias.
 - Procedimentos para Reembolso: Todos os recibos e comprovantes devem ser submetidos junto com o relatório de despesas no prazo de até 5 dias úteis após o retorno da viagem e aprovados pelo gestor imediato.



Studying Solutions. Providing Realities.

- Despesas que excederem os limites estabelecidos nesta política sem aprovação prévia não serão reembolsadas.
- Exceções aos limites de diárias podem ser solicitadas por escrito e devem ser aprovadas pela diretoria.

F. Receber Viagens de Terceiros: Viagens e despesas relacionadas (por exemplo, acomodações para pernoite) pagas por um Terceiro são permitidas para viagens de negócios mediante a aprovação prévia por escrito de um supervisor imediato e do Compliance Officer. O reembolso de despesas de viagens pago em dinheiro também deverá ser devidamente registrado e aprovado.

6. MANUTENÇÃO DE REGISTROS

Todos os gastos com presentes, viagens e entretenimento devem ser identificados separadamente, de forma precisa e completa, em todos os relatórios de despesas e submetidos à apreciação do superior imediato do requisitante para revisão e aprovação antes que o pagamento ou reembolso seja analisado e pago. Os detalhes dos gastos com Presentes, Viagens e Entretenimento devem incluir os nomes de todos os Terceiros e, no caso de Entretenimento, também os nomes dos colaboradores da Empresa participantes. Em todas as despesas pagas para ou em nome de Terceiros, a Entidade Legal em nome da qual for feito um pagamento é responsável por verificar a adequação da despesa e por manter registros adequados e precisos para documentar a base factual para a solicitação bem como a comprovação escrita das aprovações necessárias.

Todos os departamentos devem manter registros apropriados dos Presentes dados e os respectivos favorecidos.

7. COMO AGIR EM CASO DE VIOLAÇÕES

Qualquer colaborador ou Pessoa Abrangida a quem esta Política possa se aplicar e que tenha conhecimento de informações que ele razoavelmente acredite que possam representar uma infração à presente Política deve relatar imediatamente a questão ao Compliance Officer ou por intermédio do Canal de Denúncias da CCIB.

8. REFERÊNCIAS

Outras Políticas e procedimentos da CCIB que abordam as questões abrangidas por esta Política incluem, entre outros:



Studying Solutions. Providing Realities.

- Código de Conduta;
- Política de Relacionamento com Agente Público;
- Política de Conflito de Interesses.

9. HISTÓRICO DE REVISÕES

VERSÃO	DATA	ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO A VERSÃO ANTERIOR
01	02/07/2024	Data de elaboração do documento.
		1ª Revisão

CONTROLE DE APROVAÇÃO		
ELABORADOR	REVISOR	APROVADOR
Sara Albergaria		Leonardo Ananda Gomes

Belo Horizonte, 20 de August de 2024.

DocuSigned by:

C387ADB766164A6...
LEONARDO ANANDA GOMES